TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 15

Los contratos del sector público (I): Marco normativo estatal (Ley 9/2017). Principios de la contratación pública. Ámbito subjetivo. Tipos contractuales. Objeto, precio y valor estimado. Pliegos (PCAP y PPT)

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Materias Comunes (Grupo A2)

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: 15

Normativa Clave: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP); Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo; Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA); Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales; Orden HFP/1350/2023 sobre umbrales de los contratos sujetos a regulación armonizada.

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 15

1. Marco normativo y fines de la contratación pública

1.1. La transposición de las Directivas europeas de cuarta generación

1.2. El marco constitucional: Artículo 149.1.18ª CE y legislación básica

1.3. La contratación estratégica como instrumento de políticas públicas

2. Principios rectores de la contratación del sector público

2.1. Libertad de acceso y no discriminación (art. 1 LCSP)

2.2. Transparencia, publicidad y libre competencia

2.3. Eficiencia en el gasto y principio de integridad (prevención de la corrupción y conflictos de intereses, art. 64)

2.4. La incorporación obligatoria de criterios sociales, ambientales y de innovación (art. 1.3 y 202)

3. Ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público

3.1. Estructura concéntrica del sector público (art. 3 LCSP)

3.2. Administraciones Públicas en sentido estricto (art. 3.2 LCSP)

3.3. Poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas (PANAP, art. 3.3 LCSP)

3.4. Entidades del sector público que no son poderes adjudicadores

3.5. Régimen jurídico aplicable a cada escalón subjetivo

4. Delimitación y tipología de contratos

4.1. Contratos administrativos típicos y especiales frente a contratos privados (arts. 25 y 26 LCSP)

4.2. Contratos sujetos a regulación armonizada (SARA, arts. 19 a 23 LCSP y umbrales europeos)

4.3. Tipos contractuales típicos:

Contrato de obras (art. 13 LCSP)

Contrato de concesión de obras y transferencia del riesgo operacional (art. 14 LCSP)

Contrato de concesión de servicios y deslinde del contrato de servicios (art. 15 LCSP)

Contrato de suministro (art. 16 LCSP)

Contrato de servicios (art. 17 LCSP)

Contratos mixtos (art. 18 LCSP)

5. Elementos estructurales del contrato público

5.1. Las partes: Órgano de contratación, perfil de contratante y responsable del contrato

5.2. Capacidad y solvencia del contratista: Prohibiciones de contratar (art. 71 LCSP) y clasificación

5.3. El objeto del contrato: Regla general de división en lotes y excepciones (art. 99 LCSP)

5.4. Presupuesto Base de Licitación (PBL, art. 100 LCSP) y desglose de costes salariales

5.5. El precio del contrato: Cierto, abonos a cuenta y revisión de precios (arts. 102 y 103 LCSP)

5.6. El Valor Estimado del Contrato (VEC, art. 101 LCSP): Reglas de cálculo, prórrogas y modificaciones

6. Los pliegos de la contratación pública

6.1. Naturaleza jurídica: La ley del contrato (*lex contractus*)

6.2. Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP, art. 122 LCSP): Contenido y aprobación

6.3. Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT, arts. 124 a 126 LCSP): Especificaciones técnicas neutras y etiquetas

7. Conclusiones y gobernanza contractual en la Junta de Andalucía

8. Anexo: Tabla sinóptica y mapas conceptuales del Tema 15

1. MARCO NORMATIVO Y FINES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

1.1. La transposición de las Directivas europeas de cuarta generación

La **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)**, transpuso al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo **2014/23/UE** (relativa a la adjudicación de contratos de concesión) y **2014/24/UE** (sobre contratación pública).

Esta reforma legislativa supuso un cambio de paradigma radical: la contratación pública dejó de concebirse como un mero trámite administrativo burocrático de compra al menor precio, transformándose en una **herramienta estratégica de intervención económica y social** orientada a conseguir objetivos medioambientales, de empleo digno, inclusión social e innovación tecnológica.

1.2. El marco constitucional

- **Artículo 149.1.18ª CE:** Atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la **legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas**.
- **Doctrina constitucional (STC 68/2021, sobre la LCSP):** El Estado regula los principios generales, los tipos contractuales, la capacidad y solvencia de los licitadores, el régimen de recursos y los procedimientos esenciales de adjudicación para garantizar un mercado único transparente e integrador, mientras que las Comunidades Autónomas ostentan competencias para regular los órganos de contratación propios, las juntas consultivas autonómicas y las especialidades de gestión organizativa.

---

2. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

El **artículo 1 de la Ley 9/2017** formula los fines y principios informadores del sistema de compras públicas:

PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

LIBRE ACCESO Y NO DISCRIMINACIÓN	TRANSPARENCIA Y CONCURRENCIA	INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DEL CONFLICTO
• Igualdad de trato entre licitadores (art. 1.1). • Prohibición de barreras técnicas injustificadas.	• Publicidad formal de licitaciones y pliegos. • Perfil de contratante en la Plataforma Oficial.	• Lucha contra la corrupción (art. 64). • Deber de abstención ante conflictos de interés.

2.1. Libertad de acceso, no discriminación e igualdad de trato

Garantizan que cualquier operador económico legalmente establecido en la Unión Europea pueda participar en igualdad de condiciones en las licitaciones públicas, proscribiéndose cualquier requisito arbitrario de territorialidad, arraigo local o pliegos hechos a medida de licitadores locales.

2.2. Principio de eficiencia y utilización óptima de fondos públicos

Exige que la definición de las necesidades públicas responda a criterios de idoneidad estricta y que el precio abonado se ajuste rigurosamente a las condiciones de mercado.

2.3. Principio de integridad y combate del conflicto de intereses (art. 64 LCSP)

Los órganos de contratación deben adoptar medidas eficaces para prevenir, detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación para evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la imparcialidad de los empleados públicos intervinientes.

2.4. La contratación estratégica obligatoria (art. 1.3 LCSP)

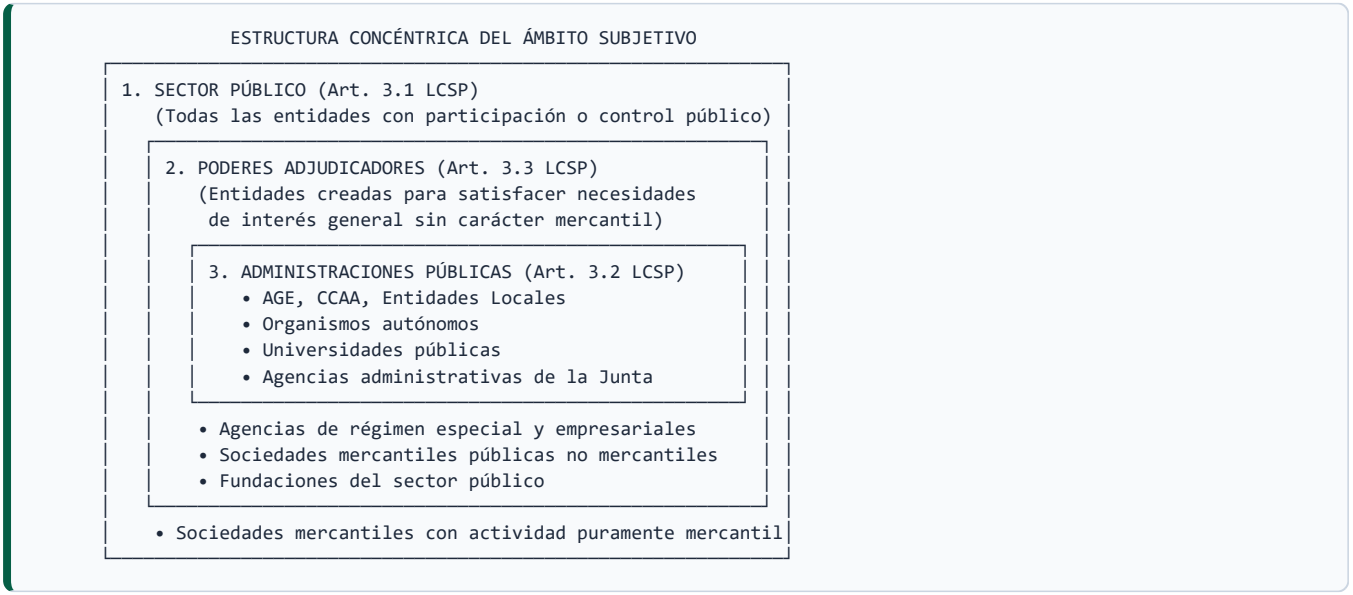
En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva **criterios sociales y medioambientales** siempre que guarden relación con el objeto del contrato:

- Criterios sociales: Fomento del empleo de personas con discapacidad, parados de larga duración, igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y exigencia estricta del cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales aplicables.
- Criterios medioambientales: Eficiencia energética, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y fomento del comercio justo.

---

3. ÁMBITO SUBJETIVO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

El **artículo 3 de la LCSP** diseña un sistema de aplicación concéntrico estructurado en tres niveles subjetivos diferenciados:



Escalón Subjetivo	Entidades que comprende	Régimen Contractual Aplicable
Administración Pública (AP)	• Junta de Andalucía (Consejerías). • Organismos Autónomos. • Agencias Administrativas y de Régimen Especial. • Consorcios públicos dotados de personalidad jurídica.	Dictan **contratos administrativos típicos**. Plena aplicación de la LCSP y sometimiento jurisdiccional contencioso-administrativo.

Escalón Subjetivo	Entidades que comprende	Régimen Contractual Aplicable
Poder Adjudicador NO AP (PANAP)	• Sociedades mercantiles públicas que satisfagan necesidades de interés general sin carácter industrial o comercial. • Fundaciones públicas. • Agencias públicas empresariales sin potestades administrativas.	Dictan **contratos privados**. Preparación y adjudicación sujetas a la LCSP; efectos, modificación y extinción sujetos al Derecho Civil y Mercantil.
Sector Público NO Poder Adjudicador	• Sociedades mercantiles públicas que operan en el mercado en régimen de libre competencia obteniendo beneficios y asumiendo pérdidas directas.	Contratos privados. Se aplican exclusivamente los principios generales de transparencia y concurrencia (art. 321 y 322 LCSP).

---

4. DELIMITACIÓN Y TIPOLOGÍA DE CONTRATOS

4.1. Contratos administrativos frente a contratos privados (arts. 25 y 26 LCSP)

- **Contratos administrativos (art. 25):** Celebrados exclusivamente por una Administración Pública cuyo objeto sea obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministros o servicios (típicos), o que tengan vinculación directa con el giro o tráfico del servicio público (especiales). Se rigen íntegramente por el Derecho Administrativo.
- **Contratos privados (art. 26):**
- Celebrados por Administraciones Públicas que tengan por objeto servicios financieros, creación e interpretación artística, o suscripción a revistas y bases de datos.
- Todos los contratos celebrados por PANAPs y demás entidades del sector público que no sean Administración Pública.
- *Régimen mixto de actos separables:* La fase de preparación y adjudicación se rige por la LCSP (controlada por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), mientras que los efectos, cumplimiento y extinción se rigen por el Derecho Privado (competencia del orden jurisdiccional civil).

4.2. Contratos sujetos a regulación armonizada (SARA, arts. 19 a 23 LCSP)

Son contratos de especial relevancia económica transfronteriza comunitaria celebrados por poderes adjudicadores, sujetos a las exigencias reforzadas de publicidad europea en el DOUE y al recurso especial en materia de contratación.

Umbrales económicos SARA (vigentes para el bienio 2024-2025 conforme a Reglamentos Delegados UE):

- **Contratos de Obras y Concesiones (obras y servicios):** Valor estimado igual o superior a **5.538.000 euros**.
- **Contratos de Suministro y Servicios celebrados por la AGE:** Valor estimado igual o superior a **143.000 euros**.
- **Contratos de Suministro y Servicios celebrados por Comunidades Autónomas (Junta de Andalucía) y Entidades Locales:** Valor estimado igual o superior a **221.000 euros**.
- **Contratos de Servicios sociales y otros servicios específicos del Anexo IV:** Valor estimado igual o superior a **750.000 euros**.

4.3. Tipos contractuales típicos (arts. 13 a 18 LCSP)

TIPOS CONTRACTUALES TÍPICOS

TIPO CONTRACTUAL	OBJETO Y ELEMENTO DEFINITORIO
Obras (Art. 13)	Construcción de bienes inmuebles, edificación o ingeniería civil que altere la forma del terreno.
Concesión de Obras (Art. 14)	Ejecución y explotación de obras. Contraprestación en el derecho a explotar la obra o acompañada de precio. TRANSFERENCIA OBLIGATORIA DEL RIESGO OPERACIONAL.
Concesión de Servicios (Art. 15)	Gestión de servicios de titularidad pública. TRANSFERENCIA OBLIGATORIA DEL RIESGO OPERACIONAL.
Suministros (Art. 16)	Adquisición, arrendamiento o adquisición y mantenimiento de productos, bienes muebles o energía.
Servicios (Art. 17)	Prestación de hacer consistente en el desarrollo de una actividad dirigida a un resultado técnico/social.

El concepto capital de Riesgo Operacional (arts. 14.4 y 15): La frontera jurídica entre un contrato ordinario de servicios y una concesión de servicios radica exclusivamente en el **riesgo operacional**:

- En la **concesión**, el concesionario asume la exposición real a las incertidumbres del mercado: no tiene garantizado recuperar las inversiones ni cubrir los costes en condiciones normales de explotación, asumiendo el riesgo de demanda o el de oferta.
- Si la Administración garantiza al contratista la amortización íntegra de la inversión y los costes operativos eliminando el riesgo de pérdida económica, el contrato se califica forzosamente como **contrato de servicios ordinario**.

---

5. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CONTRATO PÚBLICO

5.1. Las partes: Órgano de contratación y contratista

- **Órgano de contratación:** Ostenta la competencia para iniciar, licitar, adjudicar y formalizar el contrato (en la Junta de Andalucía: Consejeros/as, Directores de Agencias, o las Juntas de Contratación creadas al amparo del Decreto 39/2011).
- **Capacidad del contratista (art. 65):** Personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia.
- **Prohibiciones de contratar (art. 71):** Causas taxativas que inhabilitan legalmente para contratar con el sector público (condena penal por delitos de corrupción o fraude, insolvencia judicial o concurso, sanciones firmes en materia tributaria o laboral grave, o incompatibilidades de cargos públicos).
- **Solvencia económica y financiera, y técnica o profesional (arts. 86 a 91):** Acreditación mediante volumen anual de negocios, títulos académicos, experiencia en contratos similares y medios materiales. En contratos de obras de cuantía igual o superior a 500.000 €, la solvencia se acredita preceptivamente mediante la **clasificación de contratistas**.

5.2. El objeto del contrato y el principio de división en lotes (art. 99 LCSP)

- El objeto del contrato debe ser **determinado, necesario e idóneo** para satisfacer las necesidades administrativas justificadas en la memoria del expediente.

- **Regla general de división en lotes (art. 99.3):** Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, **deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes**, con la finalidad de fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
- **Excepciones a la división en lotes:** El órgano de contratación podrá no dividir en lotes cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente (ej. riesgo grave para la ejecución técnica, encarecimiento desproporcionado o necesidad de coordinación técnica ineludible).

5.3. Presupuesto Base de Licitación, Precio y Valor Estimado

MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL CONTRATO

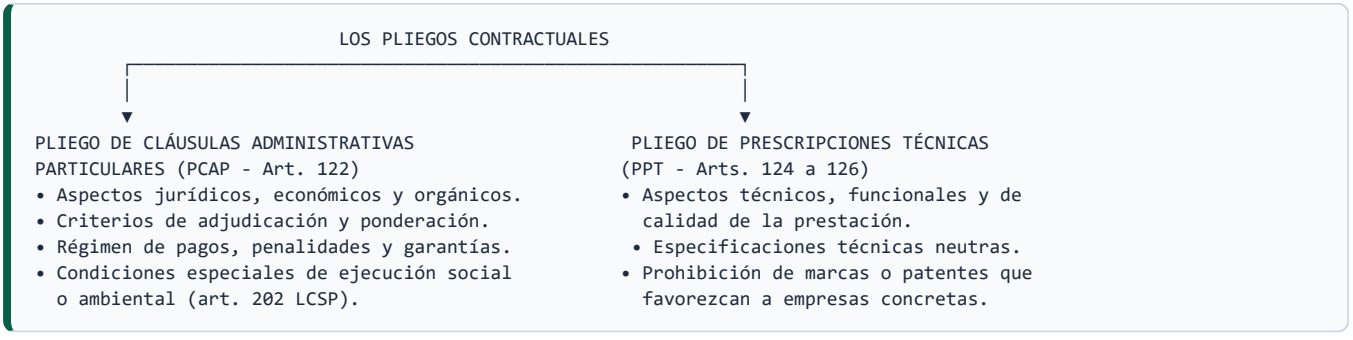
CONCEPTO	ALCANCE ECONÓMICO Y REGLA DE CÁLCULO
Presupuesto Base de Licitación (PBL) (Art. 100)	• Límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano. • Incluye tributos (IVA). Desglosa costes salariales de convenio, generales y B.I.
Precio del Contrato (Art. 102)	• Retribución cierta pactada con el adjudicatario por la prestación. • Puede formularse a tanto alzado o por precios unitarios.
Valor Estimado del Contrato (VEC) (Art. 101)	• Importe total estimado a pagar SIN IVA. • Incluye: Precio de ejecución + Cualquier PRÓRROGA prevista + MODIFICACIONES contractuales máximas previstas + Primas

¡Fórmula de examen para el VEC! $\text{VEC} = (\text{Presupuesto sin IVA}) + (\text{Importe de Prórrogas sin IVA}) + (\text{Modificaciones previstas sin IVA}) + (\text{Primas o recompensas})$ *El VEC nunca incluye el IVA y es la cifra que determina si el contrato es SARA o no, así como la competencia y el procedimiento aplicable.*

---

6. LOS PLIEGOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Los pliegos constituyen la norma suprema que rige la relación entre la Administración y los licitadores (*lex contractus inter partes*). Su aceptación es incondicional por el mero hecho de presentar la oferta:



6.1. El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP)

Debe ser informado preceptivamente por la **Asesoría Jurídica** de la Consejería o ente antes de su aprobación por el órgano de contratación. Contiene:

- El objeto, el Presupuesto Base de Licitación y el Valor Estimado.
- Los criterios de solvencia económica y técnica.

- Los **criterios de adjudicación objetivos y subjetivos**, con sus fórmulas matemáticas de ponderación.
- Las condiciones especiales de ejecución de carácter social o medioambiental (obligatorias al menos en una cláusula, art. 202).

6.2. El Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)

Define las instrucciones y características técnicas del suministro, obra o servicio. Las prescripciones técnicas deben garantizar el acceso en condiciones de igualdad:

- **Prohibición de marcas:** No podrán hacer referencia a una fabricación o procedencia determinada, a una marca, patente o tipo específico que tenga el efecto de favorecer o descartar a ciertas empresas, salvo que vaya acompañado de la mención "*o equivalente*".

---

7. CONCLUSIONES Y GOBERNANZA CONTRACTUAL EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La contratación pública representa cerca del 15% del PIB andaluz y constituye el instrumento gestor por excelencia del personal técnico del Grupo A2: 1. Impone el diseño de expedientes orientados a la **calidad social y ambiental**, huyendo de la subasta al menor precio mediante criterios cualitativos de ciclo de vida. 2. Exige una determinación rigurosa del **Presupuesto Base de Licitación** que garantice el abono de los salarios estipulados en convenio colectivo, evitando bajas temerarias abusivas. 3. Se vehicula a través del **Portal de Contratación de la Junta de Andalucía** integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, asegurando la transparencia y la fiscalización por los órganos de control interno y externo.

---

8. ANEXO: TABLA SINÓPTICA Y MAPAS CONCEPTUALES DEL TEMA 15

Concepto / Institución	Precepto LCSP	Reglas Fundamentales	Implicación Administrativa
Ámbito Subjetivo	Art. 3	AP (art. 3.2), PANAP (art. 3.3) y Sector Público ordinario.	Delimita si el contrato es administrativo o privado.
Contrato de Obras	Art. 13	Construcción, reforma o reparación sobre bienes inmuebles.	Exige proyecto técnico aprobado y replanteo previo.
Riesgo Operacional	Arts. 14 y 15	Exposición real a incertidumbres de mercado (oferta/demanda).	Diferencia la concesión del contrato de servicios.
Umbral SARA Obras	Art. 20	$\ge$ 5.538.000 € (VEC sin IVA).	Publicidad DOUE y recurso especial preceptivo.
Umbral SARA Servicios CCAA	Art. 22	$\ge$ 221.000 € (VEC sin IVA).	Publicidad DOUE y recurso especial preceptivo.
División en Lotes	Art. 99	Obligatoria como regla general en defensa de las PYMES.	La no división exige motivación formal rigurosa.
Presupuesto Licitación	Art. 100	Límite máximo de gasto del órgano (IVA incluido).	Desglose obligado de costes salariales de convenio.
Valor Estimado (VEC)	Art. 101	Precio base + Prórrogas + Modificaciones máximas (SIN IVA).	Define umbrales SARA y procedimiento de adjudicación.

Concepto / Institución	Precepto LCSP	Reglas Fundamentales	Implicación Administrativa
PCAP	Art. 122	Cláusulas jurídicas, económicas, criterios y penalidades.	*Lex contractus*: vincula a la Administración y partes.
PPT	Arts. 124-126	Especificaciones técnicas neutras y de calidad funcional.	Prohibición absoluta de mención a marcas exclusivas.